



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Titular I - Vara Reg. Comp. Empresarial e Conflitos à Arbitragem
Foro Espec. 4ªe10ª RAJs

Avenida Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, Bloco D, Sala 06 - Bairro: Jardim Santana - CEP:
13088653 - Fone: (19) 2101-3328 - Email: 4e10rajlvemp@tjsp.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4017024-48.2025.8.26.0114/SP

AUTOR: JBR COZINHA INDUSTRIAL LTDA

SENTENÇA

Trata-se de pedido de recuperação judicial formulado por JBR Cozinha Industrial Ltda., instruído inicialmente com parte da documentação prevista nos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005.

Ocorre que, após análise inicial, este juízo determinou a regularização da documentação essencial (Evento 9), sendo que a autora permaneceu inerte (Evento 15), sendo advertida da necessidade de observância integral dos requisitos legais, sob pena de abandono (Evento 17).

Posteriormente, no Evento 27, foi novamente reiterado que a documentação apresentada permanecia incompleta, sendo concedido prazo improrrogável de 15 dias para emenda, com expressa referência ao disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC, bem como à penalidade prevista no art. 485, I, do CPC.

Não obstante, a parte autora novamente não apresentou os documentos obrigatórios exigidos pelos arts. 48 e 51 da LREF, indispensáveis para o processamento do pedido de recuperação judicial.

Ademais, verifica-se dos autos que não houve pagamento das custas iniciais, ônus processual imprescindível ao desenvolvimento válido do processo.

Registre-se, ainda, que a última manifestação (Evento 31) foi subscrita por advogada que não possui procuração juntada nos autos, o que inviabiliza o reconhecimento da petição como ato processual válido.

Assim, mesmo após diversas intimações, a requerente não supriu as irregularidades apontadas, não comprovou a regular constituição de representação processual e tampouco recolheu as custas de ingresso.

O conjunto dessas omissões impede o regular prosseguimento do feito e impõe o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

É o breve relatório. Fundamento e decidido.

A Lei 11.101/2005 exige, para o processamento da recuperação judicial, a juntada da documentação prevista nos arts. 48 e 51. A ausência de tais documentos impede a análise de viabilidade econômico-financeira da empresa e, portanto, a admissibilidade do pedido.

Apesar das oportunidades concedidas — inclusive com estipulação de prazo final improrrogável —, a autora não regularizou a instrução da inicial, tampouco recolheu as custas devidas ou apresentou petição assinada por advogado habilitado nos autos.

Diante disso, a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Custas pela requerente. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Documento eletrônico assinado por **JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **610005341064v2** e do código CRC **4a374974**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY
Data e Hora: 19/02/2026, às 15:46:45
